

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15824 Anno 2026

Presidente: LUCIOTTI LUCIO

Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA

Data pubblicazione: 22/05/2026

Oggetto: Tributi

Accertamento con adesione-
inoppugnabilità anche nei confronti
dei soci di società di persone

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 21022 del ruolo generale dell'anno 2016,
proposto

Da

GALLERIA DEL MOBILIO DI URGO SALVATORE & C. s.a.s. in persona del
socio accomandatario e legale rappresentante *pro tempore*, Salvatore
Urgo, Pietro Mita, in proprio e nella qualità di erede di Vincenzo Mita
(deceduto il 7 settembre 2010), Franco Mita, nella qualità di erede di
Vincenzo Mita, Antonella Urgo, Antonio Urgo, tutti rappresentati e difesi
dall'Avv.to Roberto Cusimano e Vittorio Giordano, giusta procura
speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio
dei difensori "Ludovici Piccone & Partners", in Roma, Via Sicilia, n. 66;

- ricorrenti -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

-controricorrente-

Nonché nei confronti di

ROSA MITA

- intimata-

per la cassazione della sentenza n.58/01/2016, della Commissione tributaria regionale della Basilicata depositata in data 9 febbraio 2016, non notificata;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in punto di fatto, per quanto di interesse, si evince che: 1) in data 3 giugno 2008, Galleria del Mobilio di Urgo Salvatore & C. s.a.s. aveva ricevuto la notifica del p.v.c. dell'Ufficio locale di Pisticci dell'Agenzia delle entrate nel quale, rilevata una differenza inventariale tra giacenze di magazzino all'accesso del 28.2.2008 e quelle risultanti dai dati contabili aggiornati al 31.12.2007, si ricalcolavano induttivamente le rimanenze iniziali e finali degli anni precedenti in base ad un ricarico medio del 20% e si evidenziava per il 2005 un'omessa contabilizzazione di ricavi pari alla differenza (euro 1.316.401,00) tra le rimanenze finali ricostruite e quelle dichiarate; 2) dopo due contraddittori, in data 5 novembre 2008 e 5 dicembre 2008, non sfociati nella definizione in adesione dell'esito della suddetta verifica per il 2005, la Direzione provinciale di Matera aveva convocato il legale rappresentante della società per un ulteriore contraddittorio, in data 7 dicembre 2010, nel corso del quale l'Ufficio aveva condiviso la richiesta

della società di "spalmare" le differenze inventariali riscontrate su più anni (2005-2007), non richiedendo imposte per il 2006 in quanto l'adeguamento da studi di settore dichiarato copriva il maggior reddito accertabile; pertanto, veniva sottoscritto dalla società il verbale del contraddittorio del 7 dicembre 2010 nel quale "la parte accettava la ricostruzione dell'Ufficio come pure i valori a cui questa addiveniva per tutte e tre le annualità 2005, 2006 e 2007 e nel contempo non aderiva alla proposta dell'Ufficio per mancanza di liquidità"; 3) conformemente al contenuto del verbale di contraddittorio del 7.12.2010, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di Galleria del Mobilio s.a.s. un avviso di accertamento, per il 2007, con il quale veniva accertato, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/73, un maggior reddito di impresa ai fini Irap e Iva, oltre sanzioni nonché nei confronti di Salvatore Urgo, Antonio Urgo, Pietro Mita, Antonella Urgo, quali soci, e di Franco Mita, Pietro Mita e Rosa Mita, quali eredi del socio Vincenzo Mita, cinque avvisi di accertamento di maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef ai sensi dell'art. 5 del TUIR; 4) avverso i suddetti avvisi la società, i soci e gli eredi del socio Vincenzo Mita avevano proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Matera; in particolare, la società aveva dedotto il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 41-bis cit., l'omessa verifica delle scritture contabili, la mancanza di un p.v.c. per il 2007 nonché l'infondatezza nel merito, non avendo la stessa aderito, in data 7.12.2010, alla proposta dell'Ufficio con conseguente mancata conclusione di un accordo "definitorio" della pretesa tributaria; i soci avevano, sostanzialmente, riprodotto le eccezioni del ricorso societario ad eccezione di Rosa Mita che aveva eccepito, dopo il decesso del padre Mita Vincenzo, socio della Galleria del Mobilio, il subentro esclusivo nella società del fratello Mita Pietro; 5) la CTP di Matera, con sentenza n. 546/02/2014, previa riunione, aveva rigettato il ricorso; 6) con separati atti di appello, la società, i soci e gli eredi del socio Vincenzo Mita avevano impugnato la sentenza di prime cure dinanzi alla

Commissione tributaria regionale della Basilicata che, con sentenza n. 58/1/2016, previa riunione, li aveva rigettati.

2. Nella suddetta sentenza, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR riteneva assorbente l'eccezione dell'Ufficio circa la valenza dell'accordo stipulato tra le parti, in maniera convenzionale in sede di contraddittorio, il 7 dicembre 2010; eventuali argomentazioni avrebbero dovuto essere spiegate dalla società in sede di contraddittorio ovvero non sottoscrivendo e dunque recependo *in toto* quanto prospettato dall'Ufficio; tale accordo che accoglieva anche le richieste di parte prevedeva che la somma da versarsi venisse "spalmata" su tre anni nonché l'impegno della società a non impugnare l'avviso di accertamento che sarebbe stato emesso a conferma dell'accordo raggiunto e quello dell'Ufficio di non richiedere imposte per il 2006 in quanto l'adeguamento allo studio di settore dichiarato copriva il reddito accertabile; stante le reciproche concessioni stabilite con assoluta certezza e il relativo prospetto riepilogativo elaborato in forma chiara e puntuale, la contribuente non solo era stata edotta ma aveva condiviso pienamente le condizioni contabili ivi riportate; tale atto era da considerarsi "inoppugnabile" per cui impegnava le parti sottoscrittrici al rispetto degli impegni ivi assunti anche nei confronti degli altri soci i quali (inclusi quelli subentranti per successione per i quali l'Ufficio aveva dimostrato l'avvenuta accettazione dell'eredità) concorrevano, per quanto di loro competenza, rispetto all'accordo sottoscritto.

3. Avverso la suddetta sentenza, Galleria del Mobilio di Urgo Salvatore & C. s.a.s. Salvatore Urgo, Pietro Mita, in proprio e nella qualità di erede di Vincenzo Mita, Franco Mita, nella qualità di erede di Vincenzo Mita, Antonella Urgo, Antonio Urgo, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. Si è costituita, con controricorso, l'Agenzia delle entrate.

5. E rimasta intimata Rosa Mita.

6. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento e, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c., 2,5,7,8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997 nonché degli artt. 18,19 e 20 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR rigettato gli appelli riuniti, ritenendo assorbente l'eccezione dell'Ufficio in ordine alla vincolatività dell'accordo stipulato tra le parti in sede di contraddittorio in data 7 dicembre 2010, sebbene: 1) le risultanze del contraddittorio del 7 dicembre 2010 racchiuse nel processo verbale redatto dall'Ufficio all'esito dello stesso, non recassero alcun accordo tra l'Amministrazione e la società, non avendo quest'ultima espressamente aderito (per mancanza di liquidità) alla proposta di accertamento con adesione; 2) la sottoscrizione da parte della società del processo verbale del contraddittorio del 7 dicembre 2010 non significasse la conclusione di un accordo "definitorio" della pretesa impositiva con l'Ufficio ma soltanto la prova della consegna di una copia al contribuente medesimo; 3) tale "accordo" non fosse comunque riconducibile ad un "accertamento con adesione" ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, dovendo quest'ultimo essere redatto ex art. 7 del medesimo d.lgs. non solo in forma solenne ma anche con un contenuto minimo essenziale (motivazione su cui si fondava la definizione e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute anche in forma rateale); 4) la circostanza che l'Ufficio avesse ritenuto fondate talune osservazioni della contribuente modificando la propria pretesa impositiva (e manifestandone una nuova relativa al periodo di imposta 2007) non concretasse un "accordo dispositivo" della situazione giuridico-tributaria di cui era titolare; 5) neppure l'impegno formale assunto dalla società

contribuente a non impugnare l'avviso di accertamento che sarebbe stato emesso a conferma dell'accordo raggiunto avrebbe potuto produrre un effetto vincolante nei confronti della medesima potendosi giustificare un atto dispositivo di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di difesa, soltanto nei casi previsti ex lege. Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, un simile impegno, essendo stato assunto prima che l'Ufficio notificasse formale atto impositivo, avrebbe configurato una sorta di "acquiescenza preventiva al suo contenuto", all'epoca ancora ignoto, laddove "non si poteva validamente rinunciare o fare acquiescenza ad un potere di impugnazione futuro".

1.1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al primo motivo di ricorso in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema, da un lato, di conclusione dell'accordo negoziale (artt. 1321 e segg. c.c.) e, dall'altro, di accertamento per adesione.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. L'accertamento con adesione è, essenzialmente, un istituto deflattivo del contenzioso, che mira, vuoi dal lato del contribuente, vuoi da quello dell'Amministrazione, ad impedire lo stesso avvio del giudizio avverso le contestazioni dell'Erario e a definire, in tempi rapidi, la pretesa sostanziale avuto riguardo alle tipologie di tributi di cui all'art. 1 d.lgs. n. 218 del 1997. Il vantaggio per l'Amministrazione, in particolare, si concretizza nella certezza del diritto a riscuotere le somme e nella riduzione del contenzioso tributario; in concreto ciò significa: rapida definizione dell'accertamento; garanzia di inoppugnabilità dell'atto conclusivo del procedimento (artt. 2 e 3); garanzia di effettività della definizione, essendo necessario (art. 8) che il contribuente compia

tempestivamente i versamenti dovuti (per l'intero o, se rateizzato, per la prima rata) perché l'atto di accertamento per adesione diventi definitivo (in mancanza l'originaria pretesa resta inalterata), mentre, in caso di omesso versamento delle successive rate, la norma prevede la decadenza da ogni termine, l'immediata iscrizione a ruolo delle somme residue e un rilevante incremento delle sanzioni (già art. 8, comma 3 bis, ora art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973). Per contro il vantaggio per il contribuente si risolve nella diminuzione dell'ammontare dell'imposta richiesta (con abbandono da parte dell'Ufficio di taluno dei rilievi ovvero con una loro riduzione quantitativa), in una secca riduzione delle sanzioni, nella non modificabilità od integrabilità dell'accertamento (seppure sia ancora possibile l'esercizio dell'ulteriore azione accertativa in presenza di specifiche condizioni, come, ad es., la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi al di sopra di una certa soglia quantitativa ovvero la natura di accertamento parziale del primo atto) ed in un abbattimento di alcune conseguenze di ordine penale (art. 2). Anche sul piano extratributario si rivela la convenienza di questa procedura per il contribuente, il quale, in specie ove l'esito del possibile contenzioso sia incerto, si trova costretto (per le società) a costituire un fondo rischi in bilancio, posta che riduce il patrimonio netto disponibile.

1.4. L'accertamento per adesione, in secondo luogo, è oggetto di una puntuale regolamentazione procedurale. L'iniziativa può venire dall'ufficio (art. 5) ovvero dalla parte privata (art. 6). In quest'ultima evenienza l'istanza non richiede che sia stato già emesso un avviso di accertamento ma può essere inoltrata anche solo a seguito della redazione di un pvc («Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche»). Nel primo caso, l'Ufficio invia un invito che contiene le indicazioni quantitative e qualitative della pretesa che si viene a richiedere, fissando altresì la data per la comparizione personale della parte. Nel secondo, invece, l'istanza del contribuente è idonea - se e in quanto recepita - a generare una

proposta da parte dell'Ufficio sulle somme e imposte per le quali è possibile la definizione per adesione (l'art. 6, comma 1, afferma «può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione»). Nella fase successiva, caratterizzata dalla convocazione del contribuente, questi, a fronte della proposta dell'Amministrazione, può limitarsi a prestare il proprio assenso alla proposta stessa ovvero può interloquire, anche producendo documentazione varia, nella prospettiva di modificare, in melius, la determinazione dell'Ufficio. Va detto che, frequentemente, tra le parti hanno luogo uno o più incontri diretti a precisare il contenuto della proposta. In ogni caso, questa fase si conclude con la redazione di un processo verbale, nel quale l'Ufficio individua, con precisione, il contenuto della proposta, non ulteriormente discutibile da parte del contribuente. La formulazione della proposta, dunque, è, in ogni caso, di competenza esclusiva dell'Ufficio, a cui è attribuito, dalla legge, il potere, sul fondamento e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'istituto, di rideterminare la pretesa impositiva tenendo conto di quanto introdotto dalla parte. Il ruolo del contribuente, per contro, è limitato all'accettazione (o meno) della determinazione finale dell'Amministrazione, non più suscettibile di ulteriore discussione. Il contribuente, infatti, può prestare il suo assenso, così da poter ottenere i benefici ad esso correlati in cambio del pagamento immediato (o comunque certo e in tempi determinati) e rinunciando ad ogni impugnazione, oppure può rifiutare, restando esposto alla primitiva pretesa erariale.

1.5. Le fasi successive sono caratterizzate in primo luogo dalla predisposizione ed emissione da parte dell'Ufficio di un (o più se plurimi sono gli avvisi e/o gli anni di imposta) atto di accertamento con adesione, nel quale è fedelmente trasfusa la pretesa determinata con il verbale (il cd. accordo). Tale atto, per essere efficace, deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio (o un suo delegato) e dal contribuente

(art. 7). La sottoscrizione, invero, costituisce un requisito indispensabile per la venuta ad esistenza dell'atto di adesione, in mancanza della quale tutta l'attività svolta resta meramente interna e non influisce sulla consistenza dell'avviso originario o, comunque, sulla pretesa dell'Amministrazione. Tale requisito, tuttavia, costituisce una condizione necessaria ma non ancora sufficiente: perché in nuovo atto impositivo si perfezioni, infatti, è necessario che il contribuente provveda al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute (o, in caso di rateazione, della prima rata) (artt. 8 e 9, che, senza contare la prestazione della garanzia, abrogata dall'art. 23 d.l. n. 98 del 2011, e la cui previsione è irrilevante ai fini del presente giudizio, dispone «La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2»). Solo da tale momento, infatti, il pregresso avviso (o la pretesa) perde efficacia, sicché l'originario avviso non può più essere azionato e la pretesa (ove manchi un avviso) resta ridimensionata alla misura "concordata". Ne deriva che: se l'accertamento con adesione, pur sottoscritto, non è seguito dal pagamento dell'intero importo o della prima rata, l'atto non si perfeziona e, quindi, l'Amministrazione può validamente ed utilmente riattivare l'originario avviso o coltivare la pretesa contenuta nel pregresso pvc che non hanno mai perso in via definitiva efficacia; se, invece, l'inadempimento del contribuente riguarda l'omesso (o tardivo) pagamento delle rate successive alla prima, le conseguenze si riverberano sul nuovo atto impositivo (iscrizione a ruolo degli importi residui; incremento delle sanzioni; ...) e non più su quello originario che, oramai, è cessato e non è più suscettibile di reviviscenza. Emerge con chiarezza, dunque, che gli atti della procedura disciplinata dal d.lgs. n. 218 del 1997 sono tutti espressione della medesima unitaria potestà impositiva, che è articolata su una più ampia discrezionalità dell'Amministrazione in relazione all'elemento, centrale, della presenza attiva e collaborativa del

contribuente. Espressioni di questa potestà sono l'inoltro dell'invito e/o la presa in considerazione della richiesta del contribuente; la formulazione della proposta originaria da parte dell'Amministrazione; la successiva redazione della proposta "finale" contenuta nel processo verbale conclusivo degli incontri con il contribuente; la redazione e formazione dell'atto di adesione, in cui è trasfusa la proposta finale accettata dal contribuente. (Cass., sez. 5, n. 12453 del 2021).

1.6. La questione, non nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed affrontata con diversità di toni ed in maniera non sempre consonante (cfr. Cass., n. 4636/2024, n. 14533/2015, n. 10086/2009, n. 20732/2010, n. 20577/2019; di contro, cfr. Cass. n. 13143/2018, n. 13750/2013, n. 26681/2019, n. 8628/2012, n. 14953/2019), è quella della efficacia e della natura dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto sia dall'Ufficio che dal contribuente.

1.7. Orbene, nonostante, come si diceva, la presenza di orientamenti nomofilattici non sempre consonanti, ritiene il Collegio di dare continuità a quello secondo il quale dopo la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell'Ufficio non è più possibile impugnare l'avviso di accertamento originariamente notificato. Dal combinato disposto delle norme che disciplinano l'atto di accertamento con adesione e il procedimento in esso destinato a sfociare, infatti, si evince che al contribuente, dopo la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, non è attribuito alcuno ius poenitendi: scegliere di non versare il dovuto e impugnare l'atto impositivo originario, infatti, equivarrebbe ad esercitare un diritto di recesso dall'atto di accertamento con adesione o, comunque, a porre in essere un atto di revoca dell'adesione già manifestata e formalizzata, non previsto dal sistema. La sospensione del termine per impugnare di novanta giorni (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, vigente ratione temporis) prevista nel caso in cui il contribuente presenti istanza

di accertamento con adesione, unitamente alla previsione che "l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza" (ultimo periodo del citato comma dell'art. 6 del citato d.lgs., vigente *ratione temporis*), induce chiaramente a ritenere che la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e l'impugnazione dell'avviso di accertamento sono alternativi e, dunque, incompatibili: la sospensione, infatti, è funzionale proprio a consentire al contribuente di intavolare una trattativa con l'Ufficio che possa sfociare nell'atto di accertamento con adesione senza rischiare che, nelle more, l'atto impositivo si consolidi per mancata impugnazione nell'originario e generale termine decadenziale. Ne consegue che l'impugnazione dell'atto impositivo dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione spazza via il procedimento in itinere volto alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione (importa, cioè, rinuncia all'istanza); ma non potrebbe comportare rinuncia all'istanza quando il procedimento che da essa abbia avuto origine si sia concluso con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, sia perché dopo il raggiungimento dell'accordo con il fisco si perfeziona il negozio di diritto pubblico e l'istanza originaria perde il suo rilievo giuridico, sia perché affermare una rinuncia all'istanza dopo la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione equivarrebbe, in sostanza ed irragionevolmente, a svilire il rilievo giuridico dell'accordo tra il contribuente e il fisco, facendo di fatto retrocedere il procedimento allo stadio anteriore alla conclusione dell'accordo e consentendo al contribuente di revocare un atto bilaterale senza che l'ordinamento preveda espressamente un tale potere. Il versamento degli importi dovuti in base all'atto di accertamento con adesione, dunque, al di là delle espressioni letterali usate, rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell'interesse della (sola) amministrazione: il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l'abbia sottoscritto non versi

nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato solo dall'atto impositivo originario.

1.8. Questa Corte ha statuito il seguente condivisibile principio di diritto:

"Intervenuto l'atto di accertamento con adesione, l'originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell'accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall'ordinamento. Il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l'abbia sottoscritto non versi nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato solo dall'atto impositivo originario" (Sez. 5, Ordinanza n. 26618 del 2024).

1.9. Sul tema questa Corte ha altresì affermato (cfr. Cass. n. 10086/2009 e, sostanzialmente, nello stesso senso, Cass. n. 18962/2005; id n. 11982/2011) che quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4); altra cosa è il "perfezionamento della definizione" concordata (art. 9), che si ottiene, come si è detto, mediante il versamento all'erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive) e solo dopo il "perfezionamento", ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall'accordo, l'atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult.); Si è così, condivisibilmente, statuito che una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del *quantum debeatur*, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, "perfezionare") l'accordo, versando quanto da esso

risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (cfr. Cass. n. 14533/2015; Cass 2019 nr 2161; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20577 del 2019). Nel caso in cui l'accertamento con adesione non si perfezioni, è onere del contribuente impugnare l'avviso di accertamento ed in quella sede far valere eventuali vizi della procedura regolata dal D.Lgs. n. 218 del 1997 (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15980 del 2020).

1.10. Nella sentenza impugnata la CTR – a fronte del verbale di contraddittorio del 7.12.2010 - accertamento con adesione (D.lgs. n. 218 del 1997) (riprodotto in ricorso) che, dopo avere premesso l'avvenuta notifica in data 12.9.08 da parte dell'Ufficio dell'invito alla società e ai soci al fine di definire con l'istituto dell'accertamento con adesione i rilievi contenuti nel p.v.c. notificato il 3.6.2008, le deduzioni di parte e la proposta dell'Ufficio era stato sottoscritto dall'Ufficio e dal legale rappresentante della società contribuente – ha ritenuto fondata l'assorbente l'eccezione dell'Ufficio in ordine all'inoppugnabilità di tale atto il quale impegnava, in primo luogo, le parti sottoscrittrici dello stesso. In particolare, il giudice di appello, in ossequio ai suddetti principi, ha ritenuto, in sostanza, nella specie, definito l'accertamento con adesione, atteso che "tale accordo che accoglieva anche le richieste di parte prevedeva che la somma venisse spalmata sui tre anni (2005-2007) nonché l'impegno formale assunto dalla contribuente a non impugnare l'avviso di accertamento che sarebbe stato emesso a conferma dell'accordo raggiunto e quello dell'Ufficio a non richiedere imposte per il 2006 in quanto l'adeguamento allo studio di settore dichiarato copriva il reddito accertabile." Ha quindi aggiunto che venendo in rilievo reciproche concessioni stabilite con assoluta certezza e un

prospetto riepilogativo elaborato in forma chiara e puntuale, si doveva ritenere che il contribuente non solo fosse stato completamente edotto al riguardo ma avesse condiviso completamente le relative condizioni contabili ivi riportate. Invero, il giudice di appello ha evidentemente ritenuto - in un apprezzamento complessivo del contenuto del verbale di contraddittorio del 7 dicembre 2010 - che a fronte *"dell'accettazione della parte della ricostruzione dell'Ufficio come pure dei valori a cui questo [era] addivenuto per tutte e tre le annualità 2005, 2006 e 2007"* l'espressione per cui la parte *" nel contempo non aderiva alla proposta dell'Ufficio per mancanza di liquidità"* non intaccasse la definizione dell'accertamento per adesione significando in sostanza l'impossibilità di un pagamento immediato avuto riguardo al pure evidenziato nel verbale periodo di crisi che l'azienda stava attraversando (*"l'azienda sta attraversando un periodo di crisi pertanto si chiede eventualmente la definizione dell'anno 2005 e 2006 mentre per il 2007 si chiede la notifica di eventuali rettifiche nel 2011"*, v. pag. 2 del verbale del 7.12.2010).

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti per avere la CTR omesso di considerare che la società non aveva mai aderito alla proposta dell'Ufficio in ordine alla definizione del reddito di impresa per il periodo di imposta 2007. Il che escludeva la configurabilità di un accordo tra dette parti in ordine all'accertamento di maggiori ricavi per il periodo di imposta 2007 e, *a fortiori*, l'esistenza di una preventiva rinuncia da parte della società medesima alla possibilità di impugnare eventuali atti impositivi emessi dall'Ufficio.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce

nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024). Questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto-legge n. 83/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 18

ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802). Si è inoltre affermato che il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., n. 10525 del 2022; Cass. sez. L. Ord. n. 8870 del 2023).

2.3. Peraltro, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell'ipotesi, come quella che ci occupa, di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 *ter* cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528 del 2014); adempimento che i ricorrenti, nel caso di specie, non hanno svolto, emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la *quaestio facti* esaminata dalle due commissioni.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, 1309, 1321 e 1326 c.c., 5 del DPR n. 917/86, 2,5,7,8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto che l'accordo stipulato tra le parti in sede di contraddittorio il 7 dicembre 2008 fosse da considerarsi "inoppugnabile" non solo nei confronti delle parti sottoscrittrici ma anche nei confronti di tutti gli altri soci i quali

concorrevano, per quanto di competenza, rispetto all'accordo medesimo. Al riguardo, ad avviso dei ricorrenti, premesso che i soci non avevano partecipato al contraddittorio del 7 dicembre 2010 né tantomeno aderito alla supposta definizione, detto "accordo" non poteva essere vincolante nei confronti degli stessi, potendo il socio di una società di persone, allorquando gli fosse stato notificato l'avviso di rettifica del proprio reddito, contestare sempre nel merito l'accertamento del reddito di partecipazione a nulla rilevando l'intervenuta definitività nel frattempo dell'accertamento societario.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante «accertamento con adesione», ai soci dev'essere attribuita, per la medesima annualità, la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l'imputazione al socio della quota parte del reddito della società, corretta applicazione del disposto dell'art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. Cass., ord., 23 novembre 2017, n. 28007; Cass. 30 marzo 2016, n. 6110; Cass. 27 settembre 2013, n. 22188). La definizione dei redditi mediante accertamento con adesione da parte della società di persone costituisce, dunque, titolo per effettuare un accertamento parziale nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21834 del 07/09/2018).

3.3. Infatti l'intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche in base al principio di trasparenza dettato dall'art. 5 T.U.I.R., per cui il reddito della società di persone è imputato automaticamente e direttamente ai soci, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. L'Erario deve procedere al recupero per trasparenza, ai sensi

dell'art. 5, comma 1, TUIR, nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di accertamento con adesione (nella specie, il socio) sulla base di questo e, quindi, nella misura concordata con la società di persone.

3.4. Come già rilevato da questa stessa Sezione, «in caso di adesione soltanto da parte di alcuni soggetti, gli altri, che non hanno aderito o che non hanno partecipato al contraddittorio, benché ritualmente convocati, ricevono un "atto di accertamento" fondato sull'adesione intervenuta nei confronti dei soggetti aderenti e, dunque, beneficiano della riduzione di imposta concessa agli stessi» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12137 dell'8/5/2019, in motivazione). Infatti, nell'accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato all'accertamento con adesione (che ha invece coinvolto la società), devono comunque trovare applicazione il principio costituzionale della parità di trattamento e quello della capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., sicché l'Agenzia, anche in base ai principi di razionalità e non contraddizione, non può chiedere ai soci (il cui reddito coincide pro quota con quello della società partecipata) somme diverse da quelle concordate con la società di persone (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9392 del 2021).

3.5. Questa Corte ha anche precisato che, una volta divenuto incontestabile il reddito della società a seguito della definizione derivante dall'accertamento con adesione, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del proprio reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perché l'esigenza di unitarietà dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società — costituente titolo per l'accertamento nei confronti dei soci, sia perché non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per

l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale (Cass. 2827/2010; Cass. 14926/2011, 2922 e 2923 del 2013; Cass. n. 6110/16; v. anche Cass. 15 luglio 2016, n. 14490; Sez. 5 - , Ordinanza n. 21834 del 07/09/2018).

3.6. Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che l'atto di accertamento per adesione contenuto nel verbale del 7.12.2010 fosse inoppugnabile non soltanto nei confronti dei sottoscrittori ma anche nei confronti dei soci, inclusi quelli subentranti per successione avendo l'Ufficio comprovato con l'esibizione dell'atto pubblico l'avvenuta accettazione dell'eredità (di Vincenzo Mita).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della sola Agenzia costituita.

P.Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 14 maggio 2026

Il Presidente

Lucio Lucioti